

1504035-37.2019.8.26.0268

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Privilegiado

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... réu ostenta condenação por crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, do Código Penal), que se tornou definitiva em 02.12.2016 - antes, portanto, do fato sob julgamento -, e cuja pena foi extinta em 31.07.2020 (autos nº 0000084-38.2015.8.26.0628: fls. 323/324), a qual configura reincidência, nos termos da dicção conjunta dos arts. 63 e 64, I, do Código Penal, e será valorada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504035-37.2019.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504035-37.2019.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Privilegiado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2260173/2019 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 7263551 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2583/19/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2260173 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2583/19/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2260173 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2583/19/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jhonatan Junior Rosa

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

JHONATAN JÚNIOR ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal, porque, supostamente, em 05 de setembro de 2019, por volta das 22h30, na Rua Quinze de Novembro, nº 1202, Centro, nesta Cidade e Comarca de Itapecerica da Serra, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou com uma facada Diógenes Carvalho Pereira.

Realizado o julgamento nesta data, os Senhores membros do Conselho de Sentença reconheceram a materialidade e a autoria delitivas, respondendo negativamente ao quesito genérico de absolvição.

O Conselho de Sentença reconheceu também que o crime foi praticado mediante recurso

que dificultou a defesa da vítima, respondendo negativamente ao quesito da qualificadora do motivo fútil.

Obediente ao soberano veredicto dos senhores jurados, que reconheceram que o réu praticou o crime de homicídio qualificado, passo à aplicação da pena, nos termos do art. 492, caput e inciso I, do Código de Processo Penal.

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade (grau de reprovabilidade ou juízo de censura) é normal à espécie delitiva. O réu ostenta condenação por crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, do Código Penal), que se tornou definitiva em 02.12.2016 – antes, portanto, do fato sob julgamento –, e cuja pena foi extinta em 31.07.2020 (autos nº 0000084-38.2015.8.26.0628: fls. 323/324), a qual configura reincidência, nos termos da dicção conjunta dos arts. 63 e 64, I, do Código Penal, e será valorada na etapa posterior da aplicação da pena, em atenção à hierarquia das fases, e a fim de premunir o bis in idem (Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça). Não há maiores informações sobre a conduta social (estilo de vida, correto ou inadequado, perante a sociedade, família, ambiente de trabalho etc.) e a personalidade (perfil subjetivo, nos aspectos moral e psicológico) do agente, que, de resto, foram abonadas pela testemunha comum. O motivo também é inerente ao elemento subjetivo do tipo penal qualificado, não podendo ser sopesado para exasperar a pena-base. As circunstâncias (dados acidentais relativos à infração penal) e consequências do crime (conjunto de efeitos danosos deflagrados pela infração penal) são próprias do tipo penal, no seu aspecto objetivo, não refugindo do ordinariamente verificado em delitos deste jaez. E o comportamento da vítima (atitude do ofendido, que tem o condão de provocar ou facilitar a prática do crime) é circunstância neutra ou favorável, não podendo ser valorada em desfavor do réu. Sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 12 anos de reclusão para o homicídio qualificado.

Na segunda fase, tenho que o sentenciado confessou a prática do crime no Plenário do Tribunal do Júri, de sorte que faz jus à incidência da atenuante enfocada pelo art. 65, caput, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. “Se o acusado confessar espontaneamente o fato delituoso durante o interrogatório, mesmo que o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, não tenha sido pleiteado pelo advogado de defesa em sua sustentação oral, é plenamente possível que o juiz presidente a considere por ocasião da fixação da pena. Considerando, afinal, que a ampla defesa a que se refere a Constituição abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa, tanto o defensor quanto o acusado têm legitimidade para pleitear o reconhecimento de circunstâncias atenuantes” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único, Salvador: Editora JusPodivm, 2016). Por outro lado, o réu é, como dito, reincidente (arts. 63 e 64, I, do Código Penal).

Tendo em vista a concorrência da agravante com a atenuante, tidas por igualmente preponderantes, a teor do art. 67 do Código Penal, e à luz da jurisprudência do STJ, compenso as circunstâncias, remanescendo a pena inalterada.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento, torno a pena definitiva em 12 anos de reclusão.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, único admitido para a hipótese, haja vista a quantidade de pena e a reincidência do réu (art. 33, § 2º, do Código Penal e Súmula nº 269 do STJ, a contrario sensu).

O tempo de prisão provisória – o réu está preso desde 09.09.2019 (fls. 95/96) – não autoriza a alteração do regime penitenciário, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos, na redação anterior ao advento da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Eventuais pleitos de progressão de regime e detração penal devem, então, ser formulados perante o juízo das execuções, competente para tanto, até porque ausentes notícias sobre a real situação carcerária do acusado (art. 112, § 1º, da LEP). Nessa linha:

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II e §2ºA, inciso I, do Código Penal). Insurgência da Defesa pleiteando a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do aumento aplicado à pena em virtude do emprego da arma de

fogo e a aplicação de apenas um aumento na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, além da fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal e a aplicação da detração penal. Impossibilidade da aplicação da absolvição pleiteada. Robusto conjunto probatório que impõe a manutenção da condenação do réu. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas provas dos autos. (...). Regime fechado mantido ante a gravidade do crime praticado e a reincidência em crime patrimonial ostentada pelo réu. Pedido de detração que deve ser apreciado pelo juízo das execuções. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal nº 0091137-83.2018.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Osni Pereira, j. 06.05.2021). (Negritei). Denego o apelo em liberdade (art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal). Da gravidade concreta da empreitada delitiva levada a efeito por réu reincidente com violência fatal a pessoa emerge que, caso solto, aquele poderá colocar em xeque a tranquilidade social, de vez que terá os mesmos estímulos para delinquir. A par disso, não se alterou o quadro fático e jurídico delineado por ocasião da decretação da prisão preventiva. No preciso escólio de NORBERTO AVENA: Entende-se justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir. (...)

Neste mesmo prisma, Guilherme de Souza Nucci, aduzindo, quanto à garantia da ordem pública, que se entende pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. (Processo Penal - 11. ed. - Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 1.004).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena corporal, considerando a quantidade da reprimenda aplicada, a reincidência do acusado e a violência física empregada (arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, a contrario sensu).

Ante o exposto, com fundamento no art. 492, caput e inciso I, do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para condenar JHONATAN JÚNIOR ROSA, como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão.

Denego o apelo em liberdade, na esteira da fundamentação, recomendando-o, desde logo, ao estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

Condeno o sentenciado, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804 do Código de Processo Penal). Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor da nobre patrona nomeada, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Considerando que as partes expressamente desistiram interposição dos recursos, certifique-se o trânsito em julgado e na sequência: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; (d) oficie-se ao IIRGD para registro dos antecedentes criminais do acusado.

P. I. C.

Itapeccerica da Serra, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA